

CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO DE AUTOMÓVIL — VERSIÓN 2.0

Compañía: IBERIA SEGUROS FICTICIA, S.A.

Código de documento: CG-AUTO-V2

Versión: 2.0

Fecha de entrada en vigor: 2026-01-01

Estado: VIGENTE

Sustituye a: CG-AUTO-V1 (versión 1.0, vigente del 2025-01-01 al 2025-12-31)

DOCUMENTACIÓN FICTICIA PARA PRUEBAS FUNCIONALES. NO REPRESENTA CONDICIONES REALES DE NINGUNA ASEGURADORA.

1. Alcance y régimen transitorio

1.1 Documento que sustituye

Las presentes Condiciones Generales, versión 2.0, entran en vigor el 1 de enero de 2026 y sustituyen íntegramente a las Condiciones Generales versión 1.0 (documento CG-AUTO-V1), que estuvieron vigentes desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025. Toda referencia contenida en pólizas, suplementos o comunicaciones a las Condiciones Generales v1.0 se entenderá hecha a la presente versión a partir de la fecha de renovación de cada contrato.

1.2 Aplicación temporal

El régimen aplicable a un siniestro es el vigente en la fecha de ocurrencia del hecho, no en la de su declaración. Un siniestro ocurrido el 20 de diciembre de 2025 y declarado en enero de 2026 se rige por CG-AUTO-V1. Un siniestro de 2026 se rige por esta versión 2.0, aunque la póliza se emitiera en 2025.

1.3 Principales modificaciones respecto de la v1.0

Las modificaciones sustantivas introducidas en esta versión son: elevación del límite de la garantía de granizo de 3.000 € a 5.000 €; ampliación del plazo de comunicación de siniestro a 7 días naturales; extensión del ámbito territorial a Reino Unido sin recargo; incorporación de la asistencia desde el kilómetro 0 en modalidades ampliada y todo riesgo; y ampliación del vehículo de sustitución en Todo Riesgo hasta 10 días.

2. Definiciones aplicables

2.1 Terminología del siniestro

Se entiende por siniestro todo acontecimiento súbito, accidental y ajeno a la voluntad del Asegurado cuyas consecuencias dañosas estén cubiertas. Es daño propio el sufrido por el vehículo asegurado y daño a tercero el causado a personas o bienes ajenos. La peritación es la valoración técnica del daño por profesional designado.

2.2 Terminología económica

Suma asegurada: límite máximo de la prestación en cada garantía. Franquicia: importe a cargo del Asegurado. Valor venal: valor de mercado del vehículo antes del siniestro. Valor de nuevo: precio de tarifa de un vehículo idéntico a estrenar.

3. Coberturas comprendidas

3.1 Responsabilidad civil obligatoria

Garantiza la reparación de los daños corporales y materiales causados a terceros con motivo de la circulación, hasta los límites cuantitativos fijados por la normativa vigente en cada momento. Esta cobertura es común a todas las modalidades comercializadas y no admite franquicia ni sublímite convencional.

3.2 Responsabilidad civil voluntaria

Complementa a la anterior elevando el límite conjunto por siniestro hasta 50.000.000 €. Ampara igualmente los daños que excedan de los límites obligatorios y los causados en recintos privados de uso público, como aparcamientos de centros comerciales o estaciones de servicio.

3.3 Defensa jurídica y reclamación de daños

La Aseguradora asume la defensa del Asegurado ante reclamaciones de terceros y la reclamación de los daños sufridos frente a los responsables, con un límite de 3.000 € por siniestro cuando el Asegurado designe libremente abogado.

3.4 Accidentes del conductor

Garantiza 30.000 € en caso de fallecimiento y hasta 60.000 € por invalidez permanente absoluta del conductor asegurado, más la asistencia sanitaria en centros concertados durante los 24 meses posteriores al accidente.

4. Garantías de daños propios

4.1 Daños por colisión, vuelco y salida de vía

En las modalidades de Todo Riesgo se cubren los daños materiales sufridos por el vehículo asegurado a consecuencia de colisión con otro vehículo, objeto fijo o móvil, vuelco o salida de la vía, con independencia de la culpa del conductor. El régimen de franquicias se detalla en el documento MOD-TR-FRQ-04.

4.2 Incendio, explosión y caída de rayo

Se cubren los daños por incendio, explosión o caída directa de rayo, incluidos los originados por cortocircuito de la instalación eléctrica. Quedan comprendidos los gastos de extinción y los daños causados por el agua o los agentes empleados, hasta el valor venal del vehículo.

4.3 Robo

El robo total, el robo parcial y el intento de robo se regulan de forma detallada en el documento COB-ROBO-01, que forma parte integrante de estas Condiciones Generales. Es requisito indispensable la denuncia policial dentro de las 48 horas siguientes al conocimiento del hecho.

4.4 Rotura de lunas

Ampara la reparación o sustitución del parabrisas, luneta trasera y ventanillas laterales por causa accidental. La cobertura ampliada se desarrolla en el documento MOD-TER-LUN-03. El techo solar panorámico requiere garantía expresa en Condiciones Particulares.

5. Fenómenos atmosféricos y de la naturaleza

5.1 Alcance general

Se garantizan los daños directos ocasionados al vehículo por lluvia, viento, pedrisco, nieve, inundación no declarada extraordinaria, desprendimiento de tierras y caída de árboles por efecto del viento, siempre que el fenómeno alcance intensidad anormal acreditable mediante informe meteorológico oficial.

5.2 Cobertura de granizo

El límite máximo de indemnización por daños de granizo es de 5.000 € por siniestro y anualidad de seguro en la presente versión 2.0 de las Condiciones Generales. Este límite se aplica al conjunto de daños de chapa, pintura, lunas y elementos exteriores producidos por el mismo episodio de granizo. La cobertura opera sin franquicia en las modalidades de Todo Riesgo sin franquicia y en Terceros Ampliado.

Cuando el coste de reparación de los daños de granizo supere los 5.000 €, la Aseguradora abonará dicho límite y el exceso quedará a cargo del Asegurado, salvo que la valoración conduzca a pérdida total conforme al apartado 8, en cuyo caso se aplicará el régimen de pérdida total con el límite del valor venal.

Nota importante: este límite fue de 3.000 € en la versión anterior de estas Condiciones Generales (CG-AUTO-V1), aplicable a siniestros ocurridos durante 2025. La elevación a 5.000 € solo produce efectos para siniestros acaecidos a partir del 1 de enero de 2026.

5.3 Riesgos extraordinarios

Los daños por fenómenos declarados extraordinarios, así como los derivados de terrorismo, motín o tumulto popular, quedan fuera de esta póliza y son cubiertos por el organismo público correspondiente.

6. Exclusiones generales

6.1 Exclusiones por conducta del conductor

Quedan excluidos de las garantías de daños propios los siniestros ocurridos: en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas; con dolo o culpa grave; en la comisión o huida de un acto delictivo; conduciendo sin permiso válido; y en pruebas de velocidad, apuestas o desafíos.

6.2 Exclusiones por uso del vehículo

No se cubren los siniestros ocurridos cuando el vehículo se destine a un uso distinto del declarado, transporte más ocupantes de los autorizados, arrastre remolque no autorizado o circule por vías no aptas.

6.3 Exclusiones por naturaleza del daño

Quedan excluidos el desgaste natural, la avería mecánica o eléctrica no derivada de siniestro cubierto, los defectos de mantenimiento, la depreciación tras la reparación, la pérdida de uso, el lucro cesante, las multas y los daños exclusivos a neumáticos.

6.4 Exclusiones por transporte de mercancías

No se cubren los daños causados por las mercancías o efectos transportados, por su carga y descarga, ni los producidos por sustancias inflamables, corrosivas o explosivas transportadas en el vehículo, salvo cantidades de uso doméstico permitidas.

7. Procedimiento de siniestros

7.1 Comunicación del siniestro

El siniestro debe comunicarse en el plazo máximo de 7 días naturales desde que el Asegurado tuvo conocimiento del mismo, por cualquiera de los canales habilitados. En la comunicación se indicará: fecha, hora y lugar del hecho, matrícula, descripción de lo ocurrido, datos de terceros implicados, testigos y existencia o no de atestado policial.

7.2 Documentación requerida

Según la naturaleza del siniestro podrá requerirse: parte amistoso, atestado o denuncia, permiso de circulación, ficha técnica, permiso de conducción, presupuesto o factura de taller, informe médico y justificantes de gastos. Debe aportarse en un plazo máximo de 15 días desde el requerimiento.

7.3 Designación de perito

La Aseguradora designará perito en un plazo máximo de 5 días hábiles desde la declaración. El vehículo debe permanecer a su disposición y no podrá iniciarse la reparación sin autorización, salvo reparaciones de urgencia imprescindibles para la seguridad.

7.4 Asistencia en carretera

En las modalidades de Terceros Ampliado y Todo Riesgo la asistencia opera desde el kilómetro 0, esto es, desde el propio domicilio del Asegurado. En Terceros Básico solo se presta a partir de los 25 km del domicilio habitual, conforme a MOD-TER-BAS-01.

8. Valoración de daños y pérdida total

8.1 Criterios de valoración

La valoración se realiza a precio de reparación en taller, con los baremos de tiempos del fabricante y los precios de mano de obra de la provincia del Asegurado. Las piezas se valoran a recambio original hasta 5 años de antigüedad y a recambio equivalente homologado a partir de esa edad.

8.2 Declaración de pérdida total

Se declara la pérdida total cuando el importe de la reparación supera el 75 % del valor venal del vehículo inmediatamente anterior al siniestro, cuando el vehículo resulte irrecuperable por razones técnicas o de seguridad, o cuando así lo determine la autoridad competente.

8.3 Indemnización en pérdida total

La indemnización será el valor venal incrementado en un 20 % durante los dos primeros años de antigüedad, criterio conocido como valor venal mejorado. Para vehículos de hasta 2 años y primer titular podrá aplicarse el valor de nuevo, conforme a MOD-TR-SIN-05.

8.4 Restos del vehículo

Los restos quedan a disposición del Asegurado, salvo cesión a la Aseguradora, en cuyo caso su valor no se descuenta de la indemnización. La cesión implica entregar la documentación completa y tramitar la baja.

9. Reparación e indemnización

9.1 Talleres concertados

La reparación en taller concertado garantiza el adelanto del importe sin desembolso del Asegurado, la garantía de 24 meses sobre la reparación y la gestión directa con el perito. La reparación en taller libre es siempre posible, abonándose el importe peritado previa factura.

9.2 Plazos de pago

La Aseguradora abonará el importe mínimo indiscutido dentro de los 40 días siguientes a la declaración. La liquidación definitiva se efectuará en los 10 días siguientes a la aceptación del informe pericial. La demora injustificada devengará los intereses legalmente previstos.

9.3 Peritación contradictoria

Si el Asegurado no aceptara la valoración del perito de la Aseguradora, podrá designar perito propio. Si ambos no alcanzan acuerdo en 8 días, se designará un tercer perito cuyo dictamen será vinculante. Los honorarios del tercer perito se satisfacen por mitad.

9.4 Ejemplo práctico de aplicación

Vehículo con matrícula 0000-XXX, póliza PL-FICT-000123, modalidad Todo Riesgo sin franquicia. Episodio de granizo en junio de 2026 con daños peritados en 6.200 € y valor venal de 14.000 €. No procede pérdida total, pues 6.200 € no supera el 75 % de 14.000 € (10.500 €). La indemnización se limita a 5.000 € conforme al apartado 5.2, quedando 1.200 € a cargo del Asegurado.

Referencias: POL-GEN-AUTO-01, COB-ROBO-01, MOD-TER-BAS-01, MOD-TER-AMP-02, MOD-TER-LUN-03, MOD-TR-FRQ-04, MOD-TR-SIN-05. Versión derogada: CG-AUTO-V1.